
Endnutzervertrag

- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen



e-mobilio GmbH
Gisela-Stein-Str. 21
81671 München
www.e-mobilio.de

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN:		
1.1.	EUA	Die Nutzung der Dienstleistung unterliegt dem vorliegenden Endnutzervertrag - Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen (das "EUA" oder "Endnutzervertrag"), der zwischen: e-mobilio GmbH Anschrift: Gisela-Stein-Str. 21, 81671 München, Deutschland Registrierungsnummer des Unternehmens: Registergericht München, HRB 251000 Telefonnummer: 089 25555560 E-Mail-Adresse: info@e-mobilio.de ('wir', 'Betreiber') und - jede natürliche oder juristische Person, die die Dienstleistungen nutzt ('Sie', „Ihnen“ oder der "Endnutzer"). Unter 2. (Endnutzer) fällt kein Nur-EV-Fahrer (siehe Definition unter Ziffer 2.8). Der Betreiber und der Endnutzer werden gemeinsam als "Parteien" oder einzeln als "Partei" bezeichnet.
1.2.	Annahme des EUA	Das Lesen und Akzeptieren dieses Endnutzervertrags ist Voraussetzung für die Erstellung des Endnutzerkontos und die Nutzung der Dienstleistungen. Jeder Endnutzer ist verpflichtet, dieses EUA ausdrücklich zu akzeptieren (z.B. durch Ankreuzen eines Kontrollkästchens auf der Plattform oder in der App), bevor er sein Endnutzerkonto registriert und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Wenn der Betreiber und der Endnutzer den Vertrag für die Dienstleistungen außerhalb der Plattform und/oder der App abschließen, muss ein solcher Vertrag die Annahme dieses EUA beinhalten und vor der Registrierung des Endnutzerkontos abgeschlossen werden. In einem solchen Fall registriert der Betreiber den Endnutzer auf der Plattform und/oder in der App.)
1.3.	Die Rolle von Last Mile Solutions	Um Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten zu können, nutzen wir die Plattform, die App und das zugehörige Ladenetz, das von unserem Partner und Plattformhersteller bereitgestellt wird: Last Mile Solutions (Threeforce BV in Rotterdam, wie in Ziffer 2.9 näher beschrieben, die unter dem Namen Last Mile Solutions handelt - im Folgenden "Last Mile Solutions"). Um unsere Dienstleistungen nutzen zu können, müssen Sie die Last Mile Solutions Plattform- und App-Bedingungen (Last Mile Solutions-Bedingungen) akzeptieren, die unter https://www.lastmilesolutions.com/de/nutzungsbedingungen-fuer-die-plattform-und-die-apps-von-last-mile-solutions/ abrufbar sind und den integralen Bestandteil dieses Endnutzervertrags sind. Bitte beachten Sie, dass dieses EUA die Last Mile Solutions-Bedingungen nicht ändern oder aufheben kann. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesem EUA und den Last Mile Solutions-Bedingungen, die die Haftung von Last Mile Solutions gegenüber dem Endnutzer, die Zahlungsbedingungen und/oder die unter Ziffer 7 beschriebene Teilübertragung betreffen, haben die Last Mile Solutions-Bedingungen Vorrang. Mit der Annahme dieses EUA stimmen Sie der Übernahme von Verpflichtungen und der Abtretung von Zahlungsansprüchen an Last Mile Solutions zu, wie in Ziffer 7 dieses EUA beschrieben (7. PARTIELLE ÜBERTRAGUNG). Infolgedessen übernimmt Last Mile Solutions einige unserer Verpflichtungen und wir treten die entsprechenden Zahlungsansprüche im Rahmen dieses EUA an Last Mile Solutions ab, wie in Ziffer 7 im Einzelnen dargelegt.
1.4.	Anwendungsbereich des EUA	Das Aufladen ohne Registrierung unter Verwendung der Easy Charging Quality App (In-App-Version), falls eine solche App verwendet wird, fällt nicht in den Geltungsbereich dieses EUA und wird direkt von Last Mile Solutions bereitgestellt (siehe Last Mile Solutions - Geschäftsbedingungen). Dieses EUA regelt nicht das Ad-Hoc-Laden unter Verwendung von Direktzahlungsmethoden: Zahlungsterminals, QR-Codes, die zur Web-App weiterleiten oder andere kartenbasierte Direktzahlungen, die vom CPO an der öffentlichen Ladestation des CPO gewährleistet werden, sofern und wie in der Verordnung 2023/1804 (AFIR) vorgeschrieben. Ein solcher Dienst des CPO wird unter gesonderten Bedingungen angeboten.
1.5.	EUA-Verfügbarkeit	Dieses EUA ist auf der Plattform und in der App verfügbar. Wir werden Ihnen eine Kopie dieses EUA per E-Mail zukommen lassen, spätestens nachdem Sie sich auf der Plattform oder in der App registriert haben. Die Zurverfügungstellung kann auch bereits vor Registrierung erfolgen.
1.6.	Pflichten des Endnutzers	Der Endnutzer verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass seine eigenen Handlungen und die seines Personals im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistungen mit diesem Endnutzervertrag und auch mit dem Gesetz, insbesondere mit den gesetzlichen Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie den Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terror-

		rismusfinanzierung übereinstimmen. Während der Nutzung der Dienstleistungen ist der Endnutzer verpflichtet, die Betrugs- und Korruptionsbekämpfungsrichtlinien der Last Mile Solutions einzuhalten, die unter folgender Adresse verfügbar sind: https://www.last-milesolutions.com/de/richtlinie-zur-betrugs-und-korruptionsbekaempfung-im-last-mile-solutions-netzwerk/, und sicherzustellen, dass auch das Personal des Endnutzers, das mit der Nutzung der Dienstleistungen befasst ist, diese Richtlinien kennt und einhält. Insbesondere ist es untersagt: • befristete Kreditkarten in der Absicht zu verwenden, Zahlungsverpflichtungen zu umgehen oder zu hinterziehen, • einem nicht autorisierten EV oder nicht autorisiertem Dritten die Nutzung einer privaten Ladesäule gestatten, • unbefugten Dritten die Verwendung der RFID-Karte oder eines anderen Identifikators zu gestatten, insbesondere einen Ladevorgang durch den Dritten zu starten oder zu genehmigen oder den Identifikator eines Dritten zu verwenden, den Identifikator an Dritte weiterzugeben, um eine ungerechtfertigte Erstattung der Ladekosten zu erhalten, • den Identifikator zu kopieren oder zu ändern, • Informationen, Namen oder Schutzmaßnahmen von den Ladestationen oder Kennungen zu entfernen oder in betrügerischer Absicht zu ändern, • Missbrauch von Tarifen durch absichtliche Festlegung eines unzulässigen Tarifs, • gefälschte, fremde oder falsche Daten zu verwenden. Jeder Fall von Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit den Dienstleistungen ist dem Betreiber oder Last Mile Solutions unverzüglich zu melden. Solche Handlungen werden ebenfalls als wesentlicher Verstoß gegen dieses EUA behandelt. Verstöße gegen Betrugs- und Korruptionsbekämpfungsvorschriften oder -richtlinien sind eine rechtliche Grundlage für die Kündigung dieses EUA, die Aussetzung der Dienstleistungen, einschließlich der Beendigung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur oder zum Endnutzerkonto, sowie für die Geltendmachung finanzieller Ansprüche gegenüber den verantwortlichen Parteien.
--	--	---

2.	DEFINITIONEN	
2.1.	App	Eine mobile Anwendung (unterhalten durch Last Mile Solutions), die der Betreiber seinen Endnutzern zur Verfügung stellt, um Endnutzern zu registrieren und Dienstleistungen anzubieten.
2.2.	Plattform	Internetplattform, die über die Website e-mobilio.evc-net.com und die Website bzw. e-Plattformlösung des Betreibers zugänglich ist und vom Betreiber für die Registrierung von Endnutzern (d. h. die Erstellung Ihrer Endnutzerkonten) und die Erbringung von Dienstleistungen genutzt wird.
<u>Rollen:</u>		
2.3.	Verbraucher	Jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
2.4.	Eigentümer der Ladesäule ("CSO")	Eigentümer der Ladesäule (Ladestation) oder eine andere zur Registrierung der Ladesäule auf der Plattform befugte Stelle; kann auch ein Verbraucher sein. Der CSO erhält sein Entgelt über das Last Mile Solutions-Netz für Ladevorgänge, die an seiner Ladestation durchgeführt wurden.
2.5.	Betreiber der Ladesäule ("CPO")	Betreiber einer Ladesäule (Ladestation), d. h. die Stelle, die für die Verwaltung und den Betrieb einer Ladesäule (Ladestation) verantwortlich ist und die den Endnutzern technisch einen Ladeservice anbietet, auch im Namen und im Auftrag eines MSP.
2.6.	Endnutzer	Partei dieses EUA, die Dienstleistungen erwirbt. Der Endnutzer kann ein CSO, CPO und/oder ein EV-Fahrer, der kein Nur-EV-Fahrer ist, sein. Um Zweifel auszuschließen, ist für einen Endnutzer jede Kombination verschiedener Rollen möglich, je nachdem, wie es der Fall ist. Nur eine juristische Person oder eine volljährige Person kann Endnutzer und Vertragspartei dieses EUA werden. Wenn eine natürliche Person dieses EUA nicht in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen einer juristischen Person (Unternehmen, Gemeinde, staatliche Einrichtung oder andere) annimmt, bezieht sich der Begriff "Endnutzer" auf diese Einrichtung, die sich zur Einhaltung dieses EUA verpflichtet. Eine solche natürliche Person, die im Namen einer juristischen Person handelt, bestätigt, dass sie über alle rechtlichen Genehmigungen verfügt.

2.7.	EV-Fahrer	Eine Person, die EV unter Nutzung einer Dienstleistung im Rahmen dieses EUA betreibt.
2.8.	Nur-EV-Fahrer	Ein EV-Fahrer, der ein Angestellter oder eine andere Person ist, für die der Endnutzer den Ladeservice erwirbt, und der nicht gleichzeitig CSO ist. Der Nur-EV-Fahrer ist kein Endnutzer und wird daher nicht Vertragspartei dieses EUA.
2.9.	Last Mile Solutions	Threeforce BV, firmierend unter dem Namen Last Mile Solutions, mit Sitz in der Zeemansstraat 11, 3016 CN, Rotterdam, Niederlande, Unternehmensregisternummer: 24360819, Telefonnummer: +31 10 312 6000, E-Mail-Adresse: info@lastmilesolutions.com
2.10.	Mobilitätsdienstleister ("MSP")	Mobilitätsdienstleister, der den Zugang zur Ladesäule (Ladestation) erleichtert und den Ladeservice an den Endnutzer verkauft. MSP ermöglicht den Zugang zur Ladesäule (Ladestation) über verschiedene Identifikationsmittel, wie z. B. einen Identifikator oder die App.
2.11.	Betreiber	Vertragspartei dieses Endnutzervertrags, die Dienstleistungen erbringt, die in Ziffer 3.1 definiert sind.
<u>Dokumente:</u>		
2.12.	EUA	Dieser Vertrag stellt die Bedingungen des Vertragsverhältnisses zwischen dem Endnutzer und dem Betreiber dar.
2.13.	Last Mile Solutions Geschäftsbedingungen	Last Mile Solutions Plattform- und App-Bedingungen, die unter https://www.lastmilesolutions.com/de/nutzungsbedingungen-fuer-die-plattform-und-die-apps-von-last-mile-solutions/
<u>Dienstleistungen:</u>		
2.14.	Ladenetz	Die Kombination aller Ladestationen im Last-Mile-Solutions-Netz und in den Partnernetzen (auf der Grundlage der Roaming-Vereinbarungen), zu denen der Betreiber MSPs Zugang gewähren kann, und aller MSPs, die mit Last Mile Solutions oder dem Betreiber zusammenarbeiten und Ladeservice an diesen Ladestationen anbieten.
2.15.	Ladesäule	Jede Ladesäule, einschließlich einer privaten Ladesäule und/oder einer Ladestation, die im Allgemeinen eine Einrichtung an einem bestimmten Ort ist, die zum Laden der Batterie eines EV genutzt werden kann.
2.16.	Ladeservice	Ermöglichung des Ladevorgangs für Endnutzer an einer Ladestation innerhalb des Ladenetzes und alle damit zusammenhängenden Handlungen, einschließlich des Zugangs zur Ladestation für das Laden des EV unter Verwendung der App oder des Identifikators, der Identifizierung des Endnutzer (im Falle von registrierten Endnutzer), der Registrierung des Ladevorgangs, der Bereitstellung von Informationen über den Ladevorgang für den Endnutzer, der Einziehung der Zahlung, der Ausstellung von Verkaufsunterlagen und der Rechnungsstellung. Der "Ladeservice" umfasst nicht das Laden ohne Registrierung mit der Verwendung der Easy Charging Quality App (In-App-Version), falls eine solche App verwendet wird - siehe Ziffer 1.4 dieses EUA.
2.17.	Ladevorgang	Der gesamte Prozess des Aufladens eines EV an einer Ladestation, von dem Moment an, in dem das EV an die Ladesäule angeschlossen wird, bis zu dem Moment, in dem das EV abgetrennt wird.
2.18.	Ladestation	Eine Einrichtung, die die Nutzung des Ladeservices durch Dritte ermöglicht und der Öffentlichkeit oder ausgewählten Gruppen von EV-Fahrern offensteht.
2.19.	Ladung ohne Registrierung	Aufladen des EV an der Ladestation mit Hilfe der App, jedoch ohne Registrierung oder Anmeldung durch den Endnutzer und ohne weitere Geschäftsbeziehung über den bloßen Kauf des Ladeservices hinaus.
2.20.	Lastschriftverfahren	Zahlungsmethode, die auf der vom Endnutzer erteilten Bankermächtigung basiert und den Einzug von Zahlungen direkt vom Bankkonto des Endnutzers ermöglicht.
2.21.	Endnutzerkonto	Ein individuelles Konto eines Endnutzers, das spätestens bei der Registrierung auf der Plattform oder in der App erstellt wird und dem Endnutzer den Zugang zu den Dienstleistungen ermöglicht. Bei der Registrierung Ihres Endnutzerkontos: Auf der Plattform müssen Sie die Art Ihres Endnutzerkontos auswählen: ein Privatbenutzerkonto (für Verbraucher) oder ein Unternehmenskonto (für geschäftliche Endnutzer),

		In der App können Sie ein privates Benutzerkonto (nur für Verbraucher) erstellen.
2.22.	EV	Ein elektrisches oder hybrides Straßenfahrzeug, das Strom nutzt, der in einer Batterie gespeichert ist, die an einer Ladesäule aufgeladen werden kann.
2.23.	Erstattungs- dienst für Haushalte	Dienstleistung, die Teil des Hosting Abonnement-Dienst ist, wie in Ziffer 2.24 unten definiert. Dieser Erstattungs-service umfasst die Erstattung der Energiekosten, die für Ladevorgänge an einem privaten Ladepunkt in den Räumlichkeiten bzw. dem Gelände des Mitarbeiters oder einer anderen natürlichen Person verbraucht wurden, durch den Betreiber im Namen des Endnutzers.
2.24.	Hosting Abon- nement - Dienst	Registrierungsdienst, der die Fernverwaltung einer Ladesäule (Ladestation) sowie die Abrechnung von Ladevor-gängen an einer solchen Ladesäule (Ladestation) ermöglicht.
2.25.	Identifikator	Jedes physische oder digitale Gerät, das den Fahrer eines EV identifiziert und einen Ladevorgang ermöglicht ("La-detoken", "Ladekarte", "Ladegerät" oder ähnliches).
2.26.	Teilübertra- gung	Die <i>Schuldübernahme</i> durch Last Mile Solutions vom Betreiber und die <i>Abtretung</i> bestimmter Ansprüche des Betreibers an Last Mile Solutions wie unter Ziffer 7 beschrieben.
2.27.	Zahlung	Alle Zahlungen, die ein Endnutzer dem Betreiber im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistungen, wie in diesem EUA angegeben, schuldet.
2.28.	Private Ladestation	Ladesäule, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und ausschließlich von ihrem Eigentümer genutzt wird.
2.29.	Verordnung 2023/1804 (AFIR)	Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU.
2.30.	Entgelt	Eine von Last Mile Solutions an den CSO oder CPO zu zahlende Gebühr für die Nutzung der Ladestationen zur Bereitstellung von Ladevorgängen für Endnutzer, die auf der Grundlage von Rechnungen zu zahlen ist, die im Rahmen der von einem solchen Endnutzer (der mehrwertsteuerpflichtig ist) erteilten Genehmigung zur Selbst-abrechnung ausgestellt werden.
2.31.	Dienstleistun- gen	Verschiedene Dienstleistungen des Betreibers, abhängig von der konkreten Rolle des Betreibers im Rahmen die-ses EUA, die in Ziffer 3.1 näher geregelt sind.

3.	UMFANG DER DIENSTLEISTUNGEN UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN:	
3.1.	Umfang der Dienstleistung- en	Die folgenden Dienstleistungen werden vom Betreiber, je nach Rolle des Betreibers, für die Endnutzer erbracht: - Ladeservice, einschließlich der Bereitstellung der Ladevorgänge an öffentlichen Ladesäulen innerhalb des Ladenetzes, - Verwendung der vom Betreiber bereitgestellten Identifikatoren, - Roaming-Dienstleistungen, - Einrichten des Endnutzerkontos, - Hosting Abonnement- Dienst, einschließlich: - Gewährung des Zugangs zu den öffentlichen Ladestationen des Endnutzers für die im Ladenetz tätigen MSPs zum Zweck der Bereitstellung von Ladeservice für deren EV-Fahrer, - Erstattungsdienst für Haushalte, - Helpdesk-Dienstleistungen.
3.2.	Zahlungs- pflichtige Dienst- leistungen	Die Dienstleistungen, mit Ausnahme der Bereitstellung des Identifikators, der Einrichtung des Endnutzerkontos und der Erbringung der Helpdesk-Dienstleistung, sind nach diesem EUA kostenpflichtig. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Leistung entsteht erst mit der Bestellung der Dienstleistung/dem Start des Ladeservice einschließlich des Ladevorgangs, die der Endnutzer bei der Bestellung der Leistung oder dem Start der Nutzung des Ladeservices bestätigt.
3.3.	Anpassung der	Der Betreiber hat das Recht, die Preise für die Dienstleistungen mit einer Vorankündigung von einem (1) Monat

	Zahlungen	an die Endnutzer anzupassen, soweit sich die Kosten für die Erbringung der Dienstleistungen erhöhen oder verringern (z.B. Lohn-, Energie-, Beschaffungskosten). Wenn der Endnutzer mit der Anpassung der Kosten nicht einverstanden ist, kann der Endnutzer dieses EUA bis zum Inkrafttreten der Anpassung kostenlos kündigen. Diese Kündigung entbindet den Endnutzer nicht von den zu diesem Zeitpunkt möglicherweise ausstehenden Zahlungsverpflichtungen. Beim Ladeservice sind die in der App unmittelbar vor Beginn der kostenpflichtigen Sitzung angegebenen Tarife stets verbindlich.
3.4.	Zahlungsbedingungen	A. Zahlungen für Dienstleistungen, einschließlich erstatteter Kosten, die von den Endnutzern zu leisten sind: <u>Zahlungen von Endnutzern:</u> Der Endnutzer ist verpflichtet, innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen; <u>Wenn es sich bei dem Endnutzer um ein öffentliches oder gewerbliches Unternehmen handelt,</u> kann die individuell vereinbarte Zahlungsfrist gelten (anstelle der Standard-Zahlungsfrist von vierzehn (14) Tagen), sofern diese im Voraus mit dem Betreiber oder Last Mile Solutions vereinbart wurde (eine maximale Zahlungsfrist von dreißig (30) Tagen ist zulässig). Andernfalls ist der Endnutzer verpflichtet, innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab dem Rechnungsdatum zu zahlen. <u>Zahlungen von Kostenerstattungen an Mitarbeiter (als Teil des Erstattungsdienstes für Haushalte), die vom Endnutzer zu leisten sind:</u> Der Endnutzer ist verpflichtet, innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. B. Entgeltzahlungen an CSOs/CPOs im Rahmen dieser Vereinbarung oder andere Zahlungen an Endnutzer: Die Zahlung des Entgelts oder jede andere Zahlung an den Endnutzer (vom Betreiber oder von Last Mile Solutions, je nachdem, was zutrifft) erfolgt innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Rechnungsdatum; C. Erstattung der Ladekosten an die Mitarbeiter im Rahmen des Erstattungsdienstes für Haushalte <u>Mitarbeiter:</u> Die Auszahlung der erstatteten Kosten (im Falle des Erstattungsdienstes für Haushalte) an Mitarbeiter des Endnutzers erfolgt innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Rechnungsdatum.
3.5.	Verwaltungsgebühr	Falls die vom Endnutzer in das Endnutzerkonto eingegebenen Daten fehlerhaft sind, d.h. nicht den Bestimmungen von Ziffer 1.6 oder 6.2 dieses EUA entsprechen, was dazu führt, dass die Rechnung an diesen Endnutzer oder einen anderen Teilnehmer des Ladenetzes (d.h. den Eigentümer und/oder Betreiber der Ladestation) auf der Grundlage dieser Daten korrigiert oder angepasst werden muss, ist der Betreiber oder Last Mile Solutions, der eine solche Rechnung anpasst, berechtigt, dem Endnutzer für jede solche Rechnungskorrektur oder -anpassung eine Verwaltungsgebühr in Rechnung zu stellen (d.h. ein zusätzliches Entgelt für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand). Treten in der für denselben Teilnehmer des Ladenetzes ausgestellten Rechnung mehrere Fehler auf, die auf die Unrichtigkeit der vom Endnutzer eingegebenen Daten zurückzuführen sind, oder sind mehrere für denselben Teilnehmer des Ladenetzes ausgestellte Rechnungen von demselben Fehler betroffen, so wird die Verwaltungsgebühr nur einmal erhoben, vorausgesetzt, dass alle diese Fehler und Ungenauigkeiten vom Endnutzer vor der Anpassung der Rechnung gemeldet werden und in einem einzigen Anpassungsverfahren eingegeben werden können (in diesem Fall wird der Anpassungsantrag als ein Antrag behandelt). Die hier beschriebene Verwaltungsgebühr beträgt 75 EUR netto pro Berichtigungsantrag, der denselben Endnutzer oder anderen Teilnehmer des Ladenetzes betrifft.

4.	LADESERVICE, IDENTIFIKATOR UND ROAMING DIENSTLEISTUNG:	
4.1.	Verfügbarkeit des Ladeservices	Die zur Verfügung gestellte App und/oder der Identifikator ermöglichen es Ihnen, den Ladeservice an den Ladestationen innerhalb des Ladenetzes zu nutzen. Der Ladeservice ist während der Verfügbarkeitszeiten der jeweiligen Ladestation verfügbar, die auch auf der Plattform und in der App angegeben sind. Das Starten und Beenden des Ladevorgangs mit der App erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Schaltfläche in der App ("Laden starten", "Laden beenden"). Die im Ladenetz verfügbaren Ladestationen können sich im Laufe der Zeit ändern und ihre Verfügbarkeit hängt von vielen Faktoren ab, darunter auch von Vereinbarungen mit einem Partnernetz. Daher kann eine bestimmte Ladestation jederzeit aus dem Ladenetz entfernt werden.

4.2.	Zahlung für den Ladeservice	Der Ladeservice ist eine kostenpflichtige Dienstleistung, der gemäß der auf der Plattform und in der App für die jeweilige Ladestation angegebenen Preisliste berechnet wird. Die Tarife und Zahlungsmodalitäten müssen akzeptiert werden, bevor der Ladevorgang beginnt. Die angegebenen Preise sind stets Bruttopreise und enthalten die Mehrwertsteuer (zum jeweils gültigen Satz). In der Regel werden die Gebühren pro kWh berechnet, die während des Ladevorgangs verbraucht werden. In einigen Fällen können die in der App angezeigten Preise auch zusätzliche Gebühren vorsehen, z. B. Einrichtungsgebühren, Roaming-Gebühren und Gebühren für die Nutzung von Direktzahlungsmethoden. Solche Gebühren sind in der Preisliste immer deutlich angegeben. Darüber hinaus können für den Zeitraum, in dem das EV auf dem der Ladestation zugewiesenen Parkplatz abgestellt ist, zusätzliche Gebühren anfallen. Die Zahlungsarten werden immer in der App angegeben. Dazu können Prepaid-Zahlungsmethoden mit einer Visa-, Visa Electron-, MasterCard-, MasterCard Electronic-, Maestro-Debit- oder -Kreditkarte und andere gehören, wie in der App angegeben. Für registrierte Endnutzer (sowohl für EV-Fahrer als auch für Endnutzer, die Ladeservice für ihre Nur-EV-Fahrer kaufen) kann die Zahlung per Lastschrift und/oder Überweisung erfolgen. Spätestens mit dem Beginn des Ladevorgangs erklären Sie sich damit einverstanden, den konkreten Ladeservice an der Ladesäule zu nutzen, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Ladeservice sofort nach Ihrer Aufforderung beginnt, ohne dass Sie das Recht haben, die Vereinbarung über diese Dienstleistung zu widerrufen (wenn Sie Verbraucher sind und im Fall eines sog. Fernabsatzgeschäfts). Dem Endnutzer wird nur der für den erbrachten Ladeservice fällige Betrag in Rechnung gestellt.
4.3.	Pflichten des EV-Fahrers	Während der Nutzung der Ladestation wird jeder EV-Fahrer: • alle für und im Zusammenhang mit dem Laden geltenden Vorschriften beachten, sowohl die des Betreibers als auch die des CSO und/oder CPO der Ladesäulen, sowie eventuell geltende gesetzliche (Sicherheits- und andere) Vorschriften. • die Ausrüstung der Ladestation nur auf sichere Weise und in Übereinstimmung mit dem Verwendungszweck, der an der Ladestation erhältlichen Gebrauchsanweisung für die Ladestation und den Anweisungen der Personen, die die Ladestation vor Ort bedienen (falls solche Personen an der Ladestation anwesend sind), verwenden; • den mit der Ladestation verbundenen Parkplatz nur für die Zeit des Ladevorgangs nutzen und den Zugang anderer EV-Fahrer zur Ladestation nicht behindern. Zur Klarstellung: Wenn der EV-Fahrer nicht der Endnutzer selbst ist, sondern ein Nur-EV-Fahrer, stellt der Endnutzer sicher, dass seine Mitarbeiter (Nur-EV-Fahrer), die die Dienstleistungen nutzen, die oben genannten Bestimmungen einhalten.
4.4.	Voraussetzung für die Ladestation	Bei der Erbringung des Ladeservice ist der Betreiber auf den CPO und/oder CSO der jeweiligen Ladestation angewiesen, der die Daten über das Laden generiert und das Laden technisch ermöglicht, einschließlich der Energieversorgung. Daher ist es eine Voraussetzung, dass ein Endnutzer als CPO und/oder CSO sicherstellt, dass die Ladestation ordnungsgemäß gekennzeichnet ist, alle rechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt und die Ladestation ohne Stromausfälle mit Energie versorgt wird.
4.5.	Verwendung des Identifikators	Der Endnutzer kann den Identifikator beim Betreiber bestellen. Der Betreiber stellt einen Identifikator zur Verfügung, der es dem Endnutzer ermöglicht, auf die Ladesäule (Station) zuzugreifen und den Ladevorgang mit dessen Nutzung abzurechnen. Jeder vom Betreiber bereitgestellte Identifikator ist und bleibt Eigentum des Betreibers.
4.6.	Roaming Service	Der Endnutzer, der den Ladeservice im Rahmen dieses Vertrages nutzt, ist auch berechtigt, die Roaming-Dienstleistung unter Verwendung seines Endnutzerkontos, der App oder des Identifikators zu nutzen. Eine solche Dienstleistung ermöglicht es den EV-Fahrern, ihre EV innerhalb des Ladenetzes, auch außerhalb des Last Mile Solutions-Netzes, aufzuladen.

5. HOSTING ABONNEMENT - DIENST FÜR CSO/ CPO:		
5.1.	Hosting Abonnement - Dienst	Ein Endnutzer, der ein CSO oder CPO ist, kann einen Hosting Abonnement - Dienst für seine Ladesäule erwerben. Eine solche Dienstleistung ermöglicht die Fernverwaltung und -überwachung der Ladesäule und die Abrechnung der an einer solchen Ladesäule durchgeführten Ladevorgänge. Der Hosting Abonnement - Dienst stellt die Verbindung zwischen der Ladesäule und der Plattform her, so dass

		die CDRs (<i>Charge Detail Records</i>) von den Ladesäulen in die Plattform geladen werden können. Er ermöglicht auch die Bereitstellung von Ladeservices für EV-Fahrer an Ladestationen, die von dieser Dienstleistung abgedeckt werden, durch den Betreiber und andere MSPs innerhalb des Ladenetzes.
5.2.	Ladenetz	Alle öffentlichen Ladestationen, die auf der Plattform registriert sind, werden in das Ladenetz (Last Mile Solutions Netzwerk) aufgenommen. Wenn Sie also ein CPO oder CSO der auf der Plattform registrierten Ladesäule sind, erklären Sie sich damit einverstanden, eine solche Ladestation in das Last Mile Solutions-Netz aufzunehmen und den Zugang zu ihr durch den Betreiber, Last Mile Solutions oder andere von ihnen autorisierte oder in das Ladenetz aufgenommene MSPs zum Zweck der Erbringung der Ladeservices im Austausch für das Entgelt zu ermöglichen. Wenn Sie ein CPO oder CSO sind, garantieren Sie in diesem Fall, dass Sie berechtigt sind, diesen Zugang zu gewähren und dafür ein Entgelt zu erhalten. Mit der Annahme dieses EUA ermächtigen Sie auch den Betreiber und Last Mile Solutions, weiteren Zugang zu diesen Ladestationen innerhalb des Ladenetzes zu gewähren und diesen Stellen Zugang zu den Daten Ihrer Ladestation zu gewähren.
5.3.	Pflichten des CSO	Als CPO oder CSO, der die Ladesäule auf der Plattform registriert, sind und bleiben Sie verantwortlich für den technisch angemessenen und sicheren Betrieb und die Wartung einer solchen Ladesäule, der an einer solchen Ladesäule eingesetzten Geräte oder Ausrüstungen (wie z.B. Zahlungsterminals, falls gesetzlich vorgeschrieben), die Ausstattung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Vereinbarung mit dem Betreiber, die Erfüllung aller technischen Anforderungen, Reparaturen und technischen Inspektionen (falls erforderlich) sowie die Einhaltung aller in diesem Zusammenhang geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie sind außerdem verpflichtet, eine solche Ladesäule mit der für das Laden von EV erforderlichen Energie zu versorgen und die Ladestation ordnungsgemäß zu kennzeichnen. Indem Sie den Zugang zu Ihrer Ladestation ermöglichen und diese mit der während der Ladevorgänge zu verbrauchende Energie versorgen, stellen Sie dem Betreiber, Last Mile Solutions oder einem anderen MSP, der innerhalb des Ladenetzes tätig ist, die Energielieferung (im Sinne der MwSt.-Bestimmungen) zur Verfügung, so dass diese den Ladeservice an Ihrer Ladestation erbringen können. Aufgrund des Umfangs der Aufgaben der CSOs/CPOs ist der Betreiber nicht verpflichtet, seinen Nutzern eine Ladesäulendichte und/oder -erreichbarkeit und/oder Energieversorgung ohne Stromausfälle bereitzustellen.
5.4.	Die Rolle des Betreibers	Die im Rahmen dieses EUA erbrachten Dienstleistungen des Betreibers in Verbindung mit den auf der Plattform registrierten Ladestationen sollen die Erfüllung der Aufgaben und Pflichten der CPOs und/oder CSOs dieser Stationen unterstützen. Die Bestimmungen dieses EUA führen nicht dazu, dass der Betreiber eine solche Rolle (des CPO oder CSO) und den Umfang der damit verbundenen Pflichten übernimmt, insbesondere nicht die in der Verordnung 2023/1804 (AFIR) genannten Pflichten. Wenn Sie CPO der Ladestation sind, gelten für Sie weiterhin die Verpflichtungen des "<i>Ladesäulenbetreibers</i>" im Sinne der Verordnung 2023/1804 (AFIR) und Sie sind weiterhin verpflichtet, diese zu erfüllen. Wenn Sie ein CSO sind, der die Ladestation auf der Plattform registriert, wird davon ausgegangen, dass Sie in dieser Hinsicht auch als CPO handeln. Jede andere Vereinbarung erfordert die Unterzeichnung einer separaten schriftlichen Vereinbarung mit dem Betreiber. Auf der Grundlage einer solchen separaten Vereinbarung zwischen dem Betreiber und dem CSO/CPO kann der Betreiber zustimmen, die Rolle des CPO der auf der Plattform zu registrierenden Ladestation zu übernehmen. Wenn eine solche Vereinbarung zum Zeitpunkt der Registrierung der Ladestation auf der Plattform in Kraft ist, führt die Annahme dieses EUA durch den CSO/CPO als Vertragspartei nicht zu einer Änderung oder Beendigung einer solchen Vereinbarung. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, werden in einem solchen Fall die Pflichten des Betreibers aus diesem Vertrag und die Pflichten aus einem solchen separaten Vertrag unabhängig voneinander erfüllt.
5.5.	Entgelt	Wenn Sie als Endnutzer dieses EUA der CSO oder CPO sind, der für den Strombezug für die öffentliche Ladestation innerhalb des Ladenetzes verantwortlich ist, werden Sie für die Nutzung Ihrer Ladestation zur Bereitstellung von Ladevorgängen durch den Betreiber, Last Mile Solutions oder andere MSPs innerhalb des Ladenetzes gemäß den auf der Plattform vereinbarten Gebühren entschädigt. Das oben beschriebene Entgelt für Sie als CSO der öffentlichen Ladestation wird auf der Grundlage von Rechnungen gezahlt, die im Rahmen einer direkt an Last Mile Solutions erteilten Genehmigung zur Selbstabrechnung gemäß den in den Last Mile Solutions-Bedingungen (SELF-BILLING AGREEMENT) beschriebenen Bedingungen ausgestellt werden.

5.6.	Erstattungs- dienst für Haus- halte	Wenn ein Endnutzer, der den Hosting Abonnement - Dienst einer Privaten Ladesäule nutzt, der sich bei dem Mitarbeiter (oder einer anderen Person) befindet, beschließt, den Erstattungsdienst für Haushalte zu nutzen, erstattet der Betreiber einem solchen Mitarbeiter (oder einer anderen vom Endnutzer angegebenen Person) die Energiekosten, die für die Ladevorgänge an einer solchen privaten Ladesäule verbraucht wurden. Um diese Dienstleistung zu erbringen, verwendet der Betreiber die vom Endnutzer auf seinem Endnutzerkonto angegebenen Daten, einschließlich der Zahlungsdaten eines solchen Mitarbeiters und des Energietarifs, unter der Voraussetzung, dass alle gemäß dieser Klausel erstatteten Kosten vom Endnutzer, der den Hosting Abonnement -Dienst nutzt (dem Arbeitgeber oder einer anderen Einrichtung), zurückgezahlt werden müssen.
-------------	--	--

6. SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN:		
6.1.	Endnutzerkonto	Mit Ausnahme der Aufladung ohne Registrierung greift der Endnutzer auf die Dienste zu, indem er sich registriert und in das Endnutzerkonto einloggt. Die Bedingungen für die Einrichtung des Endnutzerkontos sind (kumulativ): - ein vollständig ausgefülltes Registrierungsformular, einschließlich der Angabe der korrekten Daten durch den Endnutzer; - erfolgreicher Abschluss des Standard-Verifizierungsverfahrens der Endnutzerdaten durch den Betreiber gemäß dieser EUA, der Betrugs- und Korruptionsbekämpfungspolitik im Last-Mile-Solutions-Netzwerk und den gesetzlichen Bestimmungen (Validierung des Endnutzerkontos). Das Endnutzerkonto kann erst nach seiner Validierung aktiv werden; - die Annahme der vorliegenden EUA und der Last Mile Solutions-Bedingungen. Über das Endnutzerkonto verwaltet der Endnutzer den Umfang der Dienstleistungen und die Einstellungen des Endnutzerkontos, bestellt Dienstleistungen und aktualisiert seine Daten. Der Endnutzer ist dafür verantwortlich, dass die im Endnutzerkonto hinterlegten Daten und Konfiguration stets auf dem aktuellen Stand sind.
6.2.	Pflichten des Endnutzers im Zusammenhang mit dem Endnutzerkonto	Der Endnutzer ist verpflichtet, über sein Endnutzerkonto alle erforderlichen, vollständigen und korrekten Kontaktdaten, persönlichen Daten und Zahlungsinformationen sowie - falls erforderlich - wahrheitsgemäße, vollständige und korrekte Daten seiner Nur-EV-Fahrer oder Mitarbeiter - ob über die Nutzung von Dritten oder nicht - auf der Plattform und/oder in der App anzugeben. Wenn ein Endnutzer CSO ist und den Erstattungsdienst für Haushalte nutzt, ist er verpflichtet, die private Ladesäule ordnungsgemäß zu konfigurieren, die geltenden rechtlichen Anforderungen einzuhalten und die technischen Voraussetzungen zu setzen (z.B. Internetverbindung, Wartung, Funktionstüchtigkeit), um den Erstattungsdienst für Haushalte beziehen zu können. Im Falle einer Änderung der bei der Registrierung des Endnutzerkontos angegebenen Daten ist der Endnutzer verpflichtet, den Betreiber unverzüglich zu informieren und ihm die aktualisierten Daten zu übermitteln. Der Endnutzer ist verpflichtet, Änderungen, insbesondere Änderungen der Kontonummer, der Rechnungsanschrift und/oder der E-Mail-Adresse, spätestens innerhalb eines Kalendermonats vor Inkrafttreten der Änderung zu melden. Der Endnutzer anerkennt und verpflichtet sich, dass: - die personenbezogenen Daten, die er dem Betreiber zur Verfügung stellt, rechtmäßig erhoben wurden; - er die betroffenen Personen gemäß den einschlägigen Datenschutzgesetzen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert und ihnen eine Kopie der Datenschutzrichtlinie des Betreibers zur Verfügung gestellt hat; soweit erforderlich oder angemessen, die gültige Zustimmung der betroffenen Personen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Betreiber erhalten hat.
6.3.	Pflichten des Endnutzers in Bezug auf die Informationspflicht	Im Falle eines Schadenseintritts, gleich welcher Art, ist der Endnutzer verpflichtet, den Betreiber innerhalb von zehn (10) Werktagen schriftlich über den dem Endnutzer entstandenen Schaden zu informieren. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Endnutzers sowie die gesetzliche Beweislastverteilung bleiben hiervon unberührt.
6.4.	Sonstige Dienstleistungen	Der Betreiber kann auch zusätzliche, hier nicht aufgeführte Dienstleistungen anbieten, die auf der Plattform und/oder in der App verfügbar sind, wie z. B. kostenpflichtige Add-Ins für Endnutzerkonten. Der Betreiber kann jederzeit zusätzliche Funktionen und Serviceoptionen entwickeln und hinzufügen.
6.5.	Newsletter	Sie können auch über die Plattform zustimmen, den Newsletter des Betreibers, der kommerzielle Informationen oder Angebote enthalten kann, an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zu erhalten, vorausgesetzt, der Betreiber bietet dies über die Plattform an. Es ist jederzeit möglich, sich von diesem Newsletter abzumelden, indem man dem Betreiber eine entsprechende

		Mitteilung an, die in Ziffer 1.1 genannte E-Mail-Adresse schickt oder indem man auf den entsprechenden Link klickt, der zu diesem Zweck in der E-Mail-Nachricht des Newsletters enthalten ist.
--	--	--

7. TEILÜBERTRAGUNG:		
7.1	Teilübertragung zwischen Betreiber und Last Mile Solutions	a) Mit Ihrer Zustimmung zu diesem EUA erklären Sie sich damit einverstanden, dass Last Mile Solutions (Threeforce BV, firmierend unter Last Mile Solutions, mit Sitz in der Zeemansstraat 11, 3016 CN, Rotterdam, Niederlande, Company Registration Number: 24360819) im Rahmen einer separaten Vereinbarung zwischen dem Betreiber und Last Mile Solutions die folgenden vertraglichen Verpflichtungen des Betreibers gegenüber Ihnen als Endnutzer übernimmt: - o Verpflichtung zur Bereitstellung des Ladevorgangs wie in Ziffer 2.16 definiert. Um jeden Zweifel auszuschließen, stellt Last Mile Solutions daher den Zugang zu den Ladestationen zur Verfügung, übernimmt aber keine anderen Verpflichtungen des Betreibers gegenüber dem Endnutzer; - o Hosting Abonnement - Dienst; - o Erstattungsdienst für Haushalte. b) Darüber hinaus tritt der Betreiber durch gesonderte Vereinbarung zwischen dem Betreiber und Last Mile Solutions alle gegen Sie als Endnutzer bestehenden oder zukünftigen Zahlungsansprüche für die oben unter Ziffer 7.1 a) aufgeführten Leistungen an Last Mile Solutions ab. Last Mile Solutions wird daher für die oben unter a) beschriebenen Leistungen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung direkt Ihnen gegenüber ausstellen, den Betrag einziehen und gegebenenfalls korrigieren. In diesem Zusammenhang wird Last Mile Solutions vom Endnutzer auch ermächtigt, die Zahlungen ggf. per Lastschrift einzuziehen. c) Um Missverständnisse zwischen den Parteien zu vermeiden, vereinbaren die Parteien, dass Last Mile Solutions nur die ausdrücklich übernommenen Verpflichtungen erfüllt und dass der Betreiber verpflichtet ist, alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Last Mile Solutions dem Endnutzer den Ladevorgang, den Hosting Abonnement - Dienst und den Erstattungsdienst für Haushalte bereitstellen kann. Dies beinhaltet, dass der Betreiber für alles verantwortlich bleibt, was im Rahmen der funktionalen und gesetzeskonformen Nutzung der Ladestation notwendig ist, einschließlich des Kaufs von Elektrizität, um den Ladevorgang zu ermöglichen. d) Daher bleiben CSO/ CPO verantwortlich für die Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen an die Ladestationen, wie z.B. MessEG, MesseV, Verordnung (EU) 2023/1804 (AFIR) und LSV. Darüber hinaus hat ein CPO/CSO auf eigenes Risiko und eigene Kosten dafür zu sorgen, dass die Ladestation mit ausreichend Strom für den Verbrauch, insbesondere für die Ladevorgänge, versorgt wird. Infolge der Übernahme der unter a) beschriebenen Leistungen des Betreibers durch Last Mile Solutions wird Last Mile Solutions dem CSO die im Zusammenhang mit den an den jeweiligen Ladestationen durchgeführten Ladevorgängen fälligen Entgelte auszahlen und die Beträge der Entgelte im Wege der Selbstabrechnung in Rechnung stellen.
7.2	Benachrichtigung	Indem Sie dieses EUA akzeptieren, werden Sie auch über diese Teilübertragung informiert.
7.3	Bedingungen für die von der Teilübertragung erfassten Dienstleistungen	Die Bedingungen der Dienstleistungen, einschließlich der Zahlungs- und Haftungsbedingungen, sind in diesem EUA beschrieben und ändern sich durch die Teilübertragung nicht.

8. HELPDESK, BESCHWERDEN:		
8.1	Helpdesk-Dienstleistung	Der Betreiber stellt Ihnen auch seine Helpdesk-Unterstützung im Zusammenhang mit technischen Problemen bei der Nutzung der Plattform, der App, des Endnutzerkontos und der Dienstleistungen zur Verfügung. Jeder Endnutzer muss solche Beschwerden - falls vorhanden - direkt an den Betreiber richten. Die Kontaktdaten sind in Ziffer 1.1. dieses EUA aufgeführt. Der Betreiber steht während den Geschäftszeiten Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr, außerhalb gesetzlicher Feiertage in Bayern sowie der 24. und 31. De-

		zember, zur Verfügung. Wenn der Endnutzer beim Betreiber eine Beschwerde über die Dienstleistungen einreichen möchte, muss der Endnutzer mindestens folgende Angaben machen: • Der Name und die Kontaktangaben des Endnutzers, • die verwendete Plattform/App, • den Gegenstand der Beschwerde, d.h. eine Beschreibung der Unregelmäßigkeiten bei der Erbringung der Dienstleistungen, • die erwartete Art und Weise der Lösung der Beschwerde, • bei zahlungspflichtigen Diensten: verwendete Zahlungsmethode, • falls zutreffend: die Ladestations-ID, Uhrzeit und Datum des Ladevorgangs, • Telefontyp und Browserversion. Bevor der Endnutzer eine Beschwerde einreicht, sollte er sich vergewissern, dass die Störung oder Fehlfunktion der Dienstleistungen nicht auf Gründe zurückgeht, die der Endnutzer selbst zu vertreten hat oder auf dessen Geräte zurückzuführen sind, insbesondere Probleme mit dem Internetzugang. Der Betreiber antwortet auf die Beschwerde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach ihrer Einreichung, auf demselben Weg, auf dem die Beschwerde eingereicht wurde, oder per E-Mail. Im Falle von Verbrauchern gilt auch Ziffer 9 dieses EUA (9. VERBRAUCHER).
8.2	Helpdesk für Ladestationen	Jedes Mal, wenn Sie den Ladeservice nutzen, können Sie auch den CPO-Helpdesk an der Ladestation nutzen. Die Kontaktinformationen werden an der Ladestation angezeigt.
8.3	Helpdesk von Last Mile Solutions	Wenn Sie Last Mile Solutions direkt kontaktieren müssen oder eine Beschwerde an Last Mile Solutions richten möchten, finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten in den Last Mile Solutions-Bedingungen.

9. VERBRAUCHER:		
9.1	Verbraucher	Diese Ziffer 9 gilt nur für Endnutzer, die Verbraucher sind.
9.2	Widerrufsrecht	Die Einzelheiten zum Widerrufsrecht und der Muster-Widerrufsbelehrung finden Sie in dem Dokument: Widerrufsbelehrung und -formular , das als Anhang 1 beigefügt ist.
9.3	Vertragserfüllung - gesetzliche Haftung für die Dienstleistungen	Wenn die digitalen Inhalte, die Gegenstand der Dienstleistung sind, oder die digitale Dienstleistung nicht mit diesem EUA übereinstimmen, kann der Verbraucher verlangen, dass sie in Übereinstimmung mit dem EUA erbracht werden. Der Betreiber kann dies nur dann ablehnen, wenn das Ersuchen unangemessen ist (der Betreiber ist für die betreffende Nichtkonformität nicht verantwortlich) oder wenn die Herstellung der Konformität mit dem EUA unmöglich ist oder für den Betreiber mit übermäßigen Kosten verbunden wäre. Die Herstellung der Konformität mit dem EUA erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der Beschwerde. Die Kosten für die Herstellung der Konformität der Dienstleistung mit dem EUA werden vom Betreiber getragen. Ist die Herstellung der Konformität der Dienstleistung mit dem EUA unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, kann der Verbraucher eine angemessene Preisminderung verlangen oder, wenn die Vertragswidrigkeit nicht nur unerheblich ist, den EUA zu kündigen. Der vorstehende Satz gilt auch, wenn die Vertragswidrigkeit der Dienstleistung so erheblich ist, dass sie eine Preisminderung oder eine Kündigung ohne vorherige Aufforderung zur Herstellung der Vertragswidrigkeit rechtfertigt.
9.4	Zeit für die Behebung einer Beschwerde	Die Beschwerde des Verbrauchers wird vom Betreiber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach ihrer Einreichung geprüft, und es wird in jedem Fall eine Antwort auf einem dauerhaften Datenträger erteilt. Wird die Beschwerde des Verbrauchers nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist beantwortet, so gilt die Beschwerde als berechtigt.
9.5	Kündigungsrecht	Wenn die vom Betreiber vorgenommene Aktualisierung der Plattform oder der App oder eine andere Änderung der Dienstleistungen eine wesentliche und nachteilige Auswirkung auf den Zugang des Verbrauchers zu den Dienstleistungen oder deren Nutzung hat, kann der Verbraucher den Vertrag innerhalb von dreißig (30) Tagen nach einer solchen Änderung mit sofortiger Wirkung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
9.6	Mindestdauer der Verpflichtung	Der Verbraucher ist mindestens für den Zeitraum vom Beginn des Ladeservices bis zur Zahlung für eine solche erbrachte Dienstleistung und/oder für die Zeit, in der der Endnutzer das Endnutzerkonto hat, an den Vertrag gemäß

	tungen des Ver- brauchers	dieses EUA gebunden.
--	--------------------------------------	----------------------

10. HAFTUNG:		
10.1	Haftung des Be- treibers	(a) Der Betreiber haftet unbeschränkt - bei Vorsatz oder <i>grober Fahrlässigkeit</i>, - bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, - nach den Vorschriften (und in dem Umfang) des Produkthaftungsgesetzes, - im Umfang einer von dem Betreiber übernommenen Garantie - soweit der Betreiber den Mangel <i>arglistig verschwiegen hat</i> und - in anderen Fällen, in denen die Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. (b) Im Falle einer einfachen <i>Fahrlässigkeit</i> der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (<i>Kardinalpflicht</i>) ist die Haftung des Betreibers der Höhe nach auf den nach der Art des betreffenden Geschäfts vorhersehbaren und typischen Schadens begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. (c) Eine weitergehende Haftung des Betreibers besteht nicht. (d) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung von Mitarbeitern, Vertretern und Organen des Betreibers. (e) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend zugunsten von Last Mile Solutions soweit Last Mile Solutions aufgrund der Teilübertragung die Erfüllung von Pflichten gegenüber dem Endnutzer übernommen hat.
10.2	Haftung des Endnutzers	Der Endnutzer haftet nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere bei Vorsatz und Fahrlässigkeit. Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, haftet der Endnutzer insbesondere für Fehler in Dokumenten, Zahlungen oder andere Schäden, die dadurch entstehen, dass der Endnutzer seiner Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen, korrekten und vollständigen Angabe der erforderlichen Informationen nicht nachgekommen ist. Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, haftet der Endnutzer für Schäden, die durch unsachgemäße oder nachlässige Nutzung der Plattform, der App oder der Ladestationen verursacht werden, sowie für alle Folgen von Betrug, Korruption oder anderen illegalen Aktivitäten des Endnutzers oder seines Personals, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistungen vorgenommen werden. Daher stellt der Endnutzer den Betreiber von jeglichen Ansprüchen, Schäden, sowie angemessenen und nachweisbaren Ausgaben, Geldstrafen oder Rechtskosten Dritter frei, die aus den schuldhaften Handlungen oder Unterlassungen des Endnutzers oder seines Personals entstehen. Dies umfasst insbesondere aber nicht abschließend Schäden, die auf folgendes zurückzuführen sind: (1) Fehler in Dokumenten und Zahlungen: • Falsche Informationen: Wenn der Endnutzer falsche, inkorrekte oder unvollständige Informationen bereitstellt, die zu Fehlern in Dokumenten oder Zahlungen führen und der Betreiber infolgedessen haftbar gemacht wird. • Fehlgeschlagene Zahlungen: Wenn der Endnutzer oder sein Personal falsche Zahlungsinformationen eingibt, die zu fehlgeschlagenen Zahlungen führen und der Betreiber infolgedessen haftbar gemacht wird. (2) Unsachgemäße Nutzung der Plattform, App oder Ladestationen: • Schäden durch unsachgemäße Nutzung: Wenn der Endnutzer oder sein Personal die Plattform, App oder Ladestationen unsachgemäß oder fahrlässig nutzt und dadurch Schäden verursacht, für die der Betreiber gegenüber Dritten haftbar gemacht wird. (3) Betrügerische, korrupte oder andere illegale Aktivitäten: • Betrug: Wenn der Endnutzer oder sein Personal betrügerische Aktivitäten ausübt, wie z.B. Manipulation

		von Zahlungsdaten oder unbefugte Nutzung von Dienstleistungen, und der Betreiber infolgedessen gegenüber Dritten haftbar gemacht wird. • Korruption: Wenn der Endnutzer oder sein Personal in korrupte Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistungen verwickelt ist und der Betreiber infolgedessen gegenüber Dritten haftbar gemacht wird. • Illegale Aktivitäten: Wenn der Endnutzer oder sein Personal andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistungen ausübt und der Betreiber infolgedessen gegenüber Dritten haftbar gemacht wird. Die vorstehende Freistellung gilt entsprechend zugunsten von Last Mile Solutions, wenn Last Mile Solutions aufgrund der Teilübertragung die Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber dem Endnutzer übernommen hat. Die Freistellung gilt nicht, soweit den Betreiber ein eigenes Verschulden trifft. Die gesetzlichen Beweislastregeln bleiben unberührt. Die Freistellungspflicht gilt nur gegenüber Endnutzern, die Unternehmer sind. Endnutzer, die Verbraucher sind, haften ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
--	--	--

11. ERKLÄRUNG DES BETREIBERS:		
11.1	Erklärung des Betreibers für dieses EUA	Zusätzlich zu anderen Pflichten des Betreibers im Rahmen dieser Vereinbarung und unabhängig von der Schuldübernahme betreffend den Ladevorgang durch Last Mile Solutions stellt der Betreiber gegenüber dem Endnutzer in seinem eigenen Namen sicher, dass dieses EUA in vollem Umfang in Übereinstimmung mit seinem Inhalt erfüllt wird. Ziffer 10.1 und etwaige vertragliche oder gesetzliche Haftungs- und Leistungsbeschränkungen bleiben hiervon unberührt.

12. PERSÖNLICHE DATEN:		
12.1	Datenkontrolle	Der Betreiber ist, wie in Ziffer 1.1 beschrieben, für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Endnutzers verantwortlich, der eine natürliche Person und/oder Personen ist, die den Endnutzer vertreten. Sie können sich in Angelegenheiten, die Ihre persönlichen Daten betreffen, an den Betreiber wenden, indem Sie die in Ziffer 1.1 genannten Kontaktdaten verwenden.
12.2	Verarbeitung persönlicher Daten	Der Betreiber verarbeitet unter anderem die Kontaktdaten des Endnutzers, seine E-Mail-Adresse, den Umfang der in Anspruch genommenen Dienstleistungen, die Abrechnungsdaten (z. B. Zahlungskartendaten), die Daten des Endnutzers, die für die Rechnung erforderlich sind (Name, Unternehmen, Umsatzsteuer-ID, Adresse). Personenbezogene Daten von Endnutzern, deren Personal oder Nur-EV-Fahrern werden verarbeitet, um (i) dieses EUA zu erfüllen (für die Dauer des hierunter abgeschlossenen Vertrags und bis zur Verjährung von Ansprüchen) und (ii) ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen (für die gesetzlich vorgeschriebene Zeit, d.h. für die Archivierung von Verkaufsunterlagen).
12.3	Rechte des Endnutzers	Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie das Recht, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (der niederländischen oder deutschen Datenschutzbehörde oder Ihrer örtlichen EU-Datenschutzaufsichtsbehörde) eine Beschwerde über eine unrechtmäßige Verarbeitung einzureichen.
12.4	Datenschutzrichtlinie des Betreibers	Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des Betreibers, die auf der Plattform, in der App sowie unter https://e-mobilio.de/datenschutz.
12.5	Datenschutzrichtlinie von Last Mile Solutions	Im Zusammenhang mit der Teilübertragung werden personenbezogene Daten von Endnutzern, die natürliche Personen sind, deren Vertretern, Mitarbeitern und Nur-EV-Fahrern ebenfalls von Last Mile Solutions als Datenverantwortlichem verarbeitet. Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Last Mile Solutions finden Sie in der Datenschutzerklärung unter: https://www.lastmilesolutions.com/de/datenschutzbestimmungen/.

13. TECHNISCHE VORKEHRUNGEN UND RISIKEN:		
13.1	EV	Der Ladeservice an einer bestimmten Ladestation steht ausschließlich EV-Fahrern zur Verfügung, deren EV die technischen Anforderungen einer solchen Ladestation erfüllen, wie in der App und den Anweisungen der Ladestation angegeben.
13.2	Endnutzerkonto	Die Registrierung eines Endnutzerkontos ist erforderlich, um die für registrierte Endnutzer bereitgestellten Dienstleistungen zu nutzen. Für die Nutzung der Dienstleistung "Aufladung ohne Registrierung" ist keine Registrierung eines Endnutzerkontos erforderlich.
13.3	Internetverbindung	Um die Dienstleistungen auf der Plattform nutzen zu können, muss der Endnutzer über eine Computerausrüstung oder ein mobiles Gerät mit Internetzugang und einen Webbrowser verfügen, der den vom Betreiber angegebenen Standards entspricht. Es kann auch notwendig sein, die für die ordnungsgemäße Bereitstellung der Dienste erforderlichen Cookies zu aktivieren.
13.4	E-Mail-Adresse	Um die Dienstleistungen nutzen zu können, muss der Endnutzer über eine aktive E-Mail-Adresse verfügen.
13.5	Anforderungen der App	Der Endnutzer muss über ein mobiles Gerät mit einem Android-Betriebssystem der Version 5.1 oder höher oder einem iOS-Betriebssystem der Version 11.0 oder höher (gemäß den im jeweiligen Vertriebskanal für mobile Anwendungen angegebenen Anforderungen) mit Internetzugang verfügen und die App herunterladen und installieren.
13.6	Ladesäulen	Um die Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen die Ladesäulen die für die Plattform erforderlichen Kommunikationsstandards (d.h. das OCPP-Kommunikationsprotokoll) erfüllen und mit einer vom Betreiber oder Last Mile Solutions bereitgestellten SIM-Karte ausgestattet sein oder, alternativ an das Internet verbunden sein (d.h. über LAN/WLAN). Die Installation der SIM-Karten in der Ladesäule, die Anpassung der Ladesäule an die Möglichkeit der Kommunikation mit der Plattform und die Durchführung von Integrationstests liegen in der Verantwortung des Endnutzers. Der Endnutzer trägt auch die Kosten für die Telekommunikationsdienste im Zusammenhang mit der Kommunikation der Ladesäule mit der Plattform. Der Hosting Abonnement - Dienst kann nur nach vorheriger ordnungsgemäßer Installation der SIM-Karte und Integration mit der Plattform erbracht werden. Im Falle eines privaten Ladepunktes ist der Endnutzer (Arbeitgeber) verpflichtet, den jeweiligen Verbraucher (Mitarbeiter) zur Bereithaltung der in dieser Ziffer aufgeführten Technologie und Möglichkeit der Kommunikation zu verpflichten.
13.7	Sicherheit	Der Betreiber, Last Mile Solutions und ihre Unterauftragnehmer ergreifen verschiedene Maßnahmen, um die auf der Plattform und in der App verarbeiteten Daten auf dem höchstmöglichen Niveau zu sichern, unter anderem durch die Verwendung von Datenübertragungssicherheit, die Sicherung von Websites und Software gegen Cyberangriffe und die Aktualisierung der verwendeten IT-Tools. Insbesondere werden in Verbindung mit den Dienstleistungen die SSL-Verschlüsselung (zur Sicherung der Datenübertragung über das Internet) und das SEPA-Integrationsprotokoll (Bankschnittstelle) verwendet.
13.8	Hinweis auf Risiken	Der Endnutzer erkennt an, dass keine Sicherheitsmaßnahme alle Risiken und Bedrohungen vollständig beseitigen kann, insbesondere nicht solche, die mit der Nutzung des Internets oder mobiler Geräte als solche verbunden sind. Solche Risiken können Malware, Spyware, SPAM, Phishing, Hacking und Kryptoanalyse umfassen. Auch die Art und Weise, wie der Endnutzer die Dienstleistungen nutzt, einschließlich der Vorsicht bei der Nutzung des Internets und der Verwendung einer eigenen Antivirensoftware, wirkt sich auf das Risikoniveau der elektronisch erbrachten Dienstleistungen aus.
13.9	Verbot	Der Endnutzer darf keine rechtswidrigen, gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßenden Inhalte auf die Plattform, die App und das Endnutzerkonto einbringen, einschließlich der Einführung von Schadsoftware oder Tracking-Software.
13.10	Unterbrechungen	Vorübergehende Unterbrechungen des Betriebs der Plattform oder der App sind zum Zwecke der Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und Entwicklungsarbeiten, insbesondere zum Zwecke der Aktualisierung und Erweiterung, möglich, sofern der Umfang der Arbeiten eine solche Unterbrechung rechtfertigt. Der Betreiber wird die Endnutzer über geplante Unterbrechungen des Betriebs der jeweiligen Dienstleistung im Voraus informieren. Unterbrechungen der Verfügbarkeit der Dienstleistungen können auch aus anderen Gründen auftreten, die nicht im Ein-

		flussbereich des Betreibers oder von Last Mile Solutions liegen, wie z.B. Unterbrechungen der Stromversorgung, des Internets, Telekommunikationsprobleme, Kommunikationsprobleme oder andere externe Ursachen.
--	--	--

14. KONFORMITÄT DER TECHNIK UND RICHTIGE BEDIENUNG:		
14.1	Konformität der Technik und richtige Bedienung	Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist der Betreiber nicht für die Konformität der über die Plattform oder App bereitgestellten Dienstleistungen, einschließlich Software, Anwendungen und Online-Dienste, einschließlich der bereitgestellten digitalen Inhalte, in den folgenden Fällen verantwortlich: • die Unvereinbarkeit der vom Endnutzer oder seines Personals genutzten digitalen Umgebung mit den technischen Anforderungen für die Nutzung der Plattform, der App oder der Dienstleistungen, über die der Endnutzer vor Abschluss dieses EUA informiert wurde, einschließlich Unregelmäßigkeiten in der Computerausrüstung oder den Mobilgeräten des Endnutzers oder die Fehlfunktion der vom Endnutzer verwendeten Software Dritter, einschließlich eines Defekts am Elektrofahrzeug oder an den verwendeten Werkzeugen, wie z. B. Ladekabeln; • Nichterfüllung der Verpflichtung zur erforderlichen Zusammenarbeit bei der Erbringung der Dienstleistungen, über die der Endnutzer vor Abschluss des Vertrags informiert wurde, die fehlerhafte Bedienung der Plattform oder der App durch den Benutzer.

15. SONSTIGE BEDINGUNGEN:		
15.1	Recht und zuständiges Gericht	Dieses EUA unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG). Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem EUA sind, soweit gesetzlich möglich, die Gerichte in München I ausschließlich zuständig. Dies gilt nicht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB; für diese gelten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Gerichts- und Rechtsvorschriften.
15.2	SaaS	Das Endnutzerkonto - wie hierin beschrieben - wird als Dienstleistung bereitgestellt (es wird keine Lizenz gewährt). Ihre Nutzungsrechte als Endnutzer sind auf den hier beschriebenen Umfang beschränkt und auf die Dauer dieser Vereinbarung begrenzt.
15.3	Kündigung	Der in diesem EUA beschriebene Vertrag mit dem Betreiber wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, und der Endnutzer, der Betreiber und Last Mile Solutions (jeder von ihnen separat) können dieses EUA jederzeit mit einer Frist von einem (1) Monat kündigen. Hiervon kann schriftlich eine abweichende Laufzeit vereinbart werden. Im Falle der Beendigung der Last Mile Solutions-Bedingungen ist die weitere Nutzung der Plattform und/oder der App nicht gestattet, und dieses EUA wird ebenfalls als beendet angesehen. Der Betreiber kann dieses EUA als Ganzes – oder – je nach Fall – teilweise – mit sofortiger Wirkung kündigen (nach vorheriger Aufforderung zur Einstellung des Verstoßes innerhalb einer angemessenen Abhilfefrist), wenn: • es sich immer wieder als unmöglich erweist, das Lastschriftverfahren/den automatischen Einzug fälliger Entgelte durchzuführen; oder • Zahlungsrückstände des Endnutzers von mehr als dreißig (30) Tagen entstehen; oder • der Endnutzer sich nicht an dieses EUA hält. Jeder Vertragsteil kann dieses EUA aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen.
15.4	Die Version des EUA	Die Vereinbarung mit dem Endnutzer wird jeweils durch das EUA in der auf der Plattform / oder in der App akzeptierten oder gemäß diesem EUA geänderter Vereinbarung geregelt.
15.5	Änderung des EUA	Der Betreiber ist einseitig berechtigt, dieses EUA während seiner Laufzeit aus wichtigen Gründen zu ändern, insbesondere: • um Änderungen des Gesetzes oder deren Auslegung durch Gerichte oder Verwaltungsbehörden widerzuspiegeln; • um neue Funktionalitäten oder Dienstleistungen hinzuzufügen oder den Umfang der angebotenen Dienstleistungen zu ändern; • offensichtliche Fehler, Rechenfehler, Sprachfehler usw. zu korrigieren; • wenn es eine Änderung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Betreiber und Last Mile Solutions oder entweder zwischen dem Betreiber oder Last Mile Solutions und Auftragnehmern oder Partnern gibt, jeweils in

		dem Umfang, der die Dienstleistungen von Last Mile Solutions betrifft; • wenn es eine Änderung an der Infrastruktur des Ladenetzes, der Plattform oder der App gibt, die sich auf deren Betrieb auswirkt. Der registrierte Endnutzer wird über die Änderung des EUA elektronisch informiert, indem der Inhalt des neuen EUA dem Endnutzer per E-Mail oder über das Endnutzerkonto zur Verfügung gestellt wird. Die Änderung des EUA wird nach Ablauf von vierzehn (14) Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem das geänderte EUA dem Endnutzer zur Verfügung gestellt wird, oder ab dem Zeitpunkt der Annahme des geänderten EUA durch den Endnutzer wirksam. Im Falle eines Verbrauchers werden die geänderten Bestimmungen des EUA frühestens ab dem Zeitpunkt der Annahme des geänderten EUA durch den Verbraucher verbindlich. Der Endnutzer kann dieses EUA innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Erhalt des geänderten EUA kündigen. Ist der Endnutzer ein Verbraucher, so kann dieser das EUA innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des geänderten EUA kündigen. Während der Kündigungsfrist gelten die bisherigen Bestimmungen seines EUA. Änderungen dieses EUA haben keinen Einfluss auf die bis zum Datum der Änderung erbrachten Dienstleistungen.
15.6	Maßgebliche Sprache	Allein die deutsche Fassung dieses EUA ist maßgeblich. Die englische Übersetzung dient lediglich Komfortzwecken, hat aber keinen Rechtsbindungscharakter.

Anhang 1. Widerrufsbelehrung und -formular

Widerrufsrecht des Verbrauchers	Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn (14) Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, e-mobilio GmbH, Gisela-Stein-Str. 21, 81671 München, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs	Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Erlöschen des Widerrufsrechts bei Dienstleistungen	Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, der den Verbraucher zur Zahlung eines Preises verpflichtet, wenn der Verbraucher: - ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Erbringung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, - bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag die ausdrückliche Zustimmung auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat - seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass sein Widerrufsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer erlischt, Das bedeutet: Soweit Sie als Verbraucher bspw. den Ladeservice einschließlich des Ladevorgangs als Dienstleistung in Anspruch genommen haben, ist die Leistung des Betreibers zur Bereitstellung des Ladevorgangs erbracht. Für diese Leistung erlischt Ihr Widerrufsrecht und Sie müssen sie bezahlen.
Muster-Widerrufsformular	Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. An: e-mobilio GmbH, Gisela-Stein-Str. 21, 81671 München, Deutschland Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) ... Bestellt am ... (*)/ erhalten am ... (*). Name des/der Verbraucher(s): ... Anschrift des/der Verbraucher(s): ... Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): ... Datum: ...

	(*) Unzutreffendes streichen.
--	-------------------------------